

1501045-47.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... armazenavam droga com a finalidade de tráfico.

A associação para tráfico de entorpecentes não restou demonstrada porque não existem elementos comprovando a estabilidade da associação dos agentes com a finalidade de tráfico.

A prisão dos agentes em conjunto com significativa quantidade de entorpecentes não é suficiente para comprovar associação.

Passo a dosimetria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501045-47.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501045-47.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENISE REGINA DO NASCIMENTO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra os acusados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, os réus armazenavam entorpecentes, sem autorização legal e regulamentar, com a finalidade de vender a droga e se associaram com a finalidade de praticar tráfico de entorpecentes.

Determinada Notificação. Notificação. Defesa Preliminar. Recebimento da denúncia.

Citação. Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Apresentados memoriais pelo Ministério Público e defesa.

É o relatório. Decido.

Não observo ilicitude na colheita da prova, considerando que o crime de flagrante permanente autoriza ingresso de policiais sem mandado judicial ou autorização dos moradores na residência em período noturno.

Os policiais receberam denúncia de tráfico na residência e viram um suspeito fugir para o interior do imóvel, na perseguição avistaram droga sendo embalada no interior da residência, justificando o ingresso imediato.

A materialidade do crime praticado restou devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 14/16, Exame Químico Toxicológico e laudo pericial de

objetos.

Os policiais afirmam que receberam denúncia de popular informado tráfico na residência. Kioma tentou fugir para o interior da residência ao avistar aproximação policial, Zaira fechou a porta tentando impedir a entrada, mas conseguiram entrar e avistaram Felipe embalando crack no quarto. Kioma indicou existência de tijolos de maconha no sofá. Localizaram um tijolo de maconha atrás do sofá e um tijolo de maconha embaixo de Denise, que sentou em cima da droga para ocultar.

Em depoimento a testemunha de defesa afirmam que Denise e Zaira não moravam no local. Zaira trabalhava na feira e foi na casa de seu filho levar legumes e verduras.

Em interrogatório a acusada Zaira afirma que foi com sua mãe Denise na casa do irmão Kioma. Felipe já estava na casa. Seu irmão ia com carona de Felipe ver a mulher grávida. Os policiais derrubaram o portão e empurraram a porta do imóvel atingindo sua mãe. Sentaram no sofá por ordem dos policiais. A droga estava em sacola no quarto e embaixo do sofá. Não sabia que havia droga no local. Não era possível visualizar o quarto porque a cortina estava fechada. Alugou a casa, mas deixou seu irmão morando. Deixou guardado no local cerca de R\$ 800,00 de venda de prata e outros objetos.

Em interrogatório o acusado Kioma afirma que armazenava drogas no local. Nega envolvimento de sua mãe Denise e irmã Zaira que foram ao local levar verduras. Felipe foi ao local apenas para dar carona. Padiu para sua mãe abrir a porta. Sua mãe sentou no sofá por ordem dos policiais. Foi levado ao matagal pelos policiais, momento em que sua mãe se alterou e os policiais ficaram com raiva dela.

Em interrogatório a acusada Denise afirma que foi levar legumes e verduras na casa do filho Kioma. Chamou sua filha Zaira para acompanhá-la. O Felipe já estava na casa. Seu filho iria sair com seu filho para ir até sua mulher grávida. Os policiais empurraram a porta e foi lançada no sofá. Soube da droga quando seu filho indicou aos policiais. A droga encontrada no sofá estava em parte atrás e em parte embaixo de cobertor. Não discutiu com os policiais, disse apenas que as coisas não eram assim quando foi jogada no sofá. Não brigou com os policiais quando levaram seu filho ao matagal. Não tinha problema com os policiais.

Em interrogatório o acusado Felipe afirma que foi ao local dar carona a Kioma. Entrou para usar o banheiro, quando a mãe e irmã de Kioma já estavam. Os policiais entraram no momento em que saía do banheiro e Kioma estava no quarto.

A autoria restou comprovada.

Kioma estava na calçada do imóvel no momento da abordagem policial e correu para dentro da casa com a aproximação. Zaira tentou bloquear a entrada dos milicianos, mas foi vencida. No interior do imóvel estavam Felipe e Denise.

No quarto de Felipe foi apreendida tábua com vestígios de crack, 83 pedras de crack e inúmeras porções da droga embaladas para venda. Em seu bolso foi localizada quantia de R\$ 366,00.

Kioma entregou 2 tijolos de maconha, embalados para venda, depoistados atrás do sofá. Em seu quarto foi localizado o valor de R\$ 1950,00 sobre sua cama.

No quarto de Zaira foram localizados em uma gaveta R\$ 2.680,00.

Espalhados pelo imóvel foram localizados coldre, balança de precisão e lâminas de barbear, embalagens plásticas, tesoura, normalmente utilizado para embalar a droga. Os agentes não tinham motivos para incriminar falsamente os acusados, especialmente com significativa quantidade de drogas e dinheiro.

A autoria de Kioma restou demonstrada pela tentativa de fuga com aproximação policial, entrega de dois tijolos de maconha escondidos e localização de expressiva quantidade de dinheiro em seu quarto, bem como, pela confissão.

A autoria de Zaira restou demonstrada pela tentativa de impedir o ingresso dos policiais na residência e localização de expressiva quantidade de dinheiro em seu quarto. A residência era pequena e ele estava visualizando Felipe embalando drogas no quarto, que não possui porta.

A autoria de Felipe restou demonstrada pela apreensão de grande quantidade de crack em seu quarto e dinheiro em seu bolso. Foi flagrado embalando crack para venda.

A autoria de Denise restou demonstrada pela prisão no interior da residência onde todos os ocupantes ocultavam entorpecentes e tinha expressiva quantidade de

dinheiro. Não havia como ignorar a prática de tráfico no local pela grande quantidade de drogas e materiais para embalar drogas localizados no imóvel. Além disso, podia visualizar o embalo de drogas e sentou sobre tijolo de maconha para ocultar a droga.

A versão apresentada pelos acusados não é digna de fé porque conflitam entre si em diversos detalhes e contradizem a versão apresentada pelos policiais. Os policiais apresentaram versão coerente e lógica, sem as contradições observadas nos depoimentos dos acusados.

Restou demonstrado que os réus armazenavam droga com a finalidade de tráfico.

A associação para tráfico de entorpecentes não restou demonstrada porque não existem elementos comprovando a estabilidade da associação dos agentes com a finalidade de tráfico.

A prisão dos agentes em conjunto com significativa quantidade de entorpecentes não é suficiente para comprovar associação.

Passo a dosimetria da pena na forma do artigo 68 do Código Penal:

KIOMA

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

O acusado é portador de maus antecedentes porque tem mais de uma condenação criminal, cabendo considerar uma condenação para reincidência e as demais como maus antecedentes.

O tráfico praticado no local envolve a substância "crack", droga de grande potencial lesivo e foi apreendida grande quantidade de entorpecente, o que justifica elevação da pena base, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Aplica-se a circunstância atenuante pela confissão, que compensa a agravante por reincidência, que tem a mesma importância.

3ª Fase de fixação da pena:

O réu é reincidente, assim, incabível a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Torno a pena base definitiva.

Diante da pena aplicada e reincidência do agente o regime inicial para cumprimento da pena deve ser fechado.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

DENISE

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

O acusado é portador de maus antecedentes porque tem mais de uma condenação criminal, cabendo considerar uma condenação para reincidência e as demais como maus antecedentes.

O tráfico praticado no local envolve a substância "crack", droga de grande potencial lesivo e foi apreendida grande quantidade de entorpecente, o que justifica elevação da pena base, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existe circunstância atenuante.

Aplica-se circunstância agravante por reincidência.

Fixo pena intermediária em 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

3ª Fase de fixação da pena:

O réu é reincidente, assim, incabível a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Torno a pena base definitiva.

Diante da pena aplicada e reincidência do agente o regime inicial para cumprimento da pena deve ser fechado.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa. Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

FELIPE

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

O tráfico praticado no local envolve a substância "crack", droga de grande potencial lesivo e foi apreendida grande quantidade de entorpecente, o que justifica elevação da pena base, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existe circunstância atenuante.

Aplica-se circunstância agravante por reincidência.

Fixo pena intermediária em 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3ª Fase de fixação da pena:

O réu é reincidente, assim, incabível a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Torno a pena intermediária definitiva.

Diante da pena aplicada e reincidência do agente o regime inicial para cumprimento da pena deve ser fechado.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

ZAIRA

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

O tráfico praticado no local envolve a substância "crack", droga de grande potencial lesivo e foi apreendida grande quantidade de entorpecente, o que justifica elevação da pena base, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

Aplico a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Aplico redução de 1/2 considerando a natureza do entorpecente e quantidade.

Fixo a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa.

Diante da natureza e quantidade de apreendida fixo regime inicialmente semiaberto para início de cumprimento da pena.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o

valor do dia multa.

Mantenho a prisão cautelar dos acusados Kioma, Felipe e Denise pelos mesmos fundamentos, que se reforçam pela condenação.

A acusada Zaira poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar os acusados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e absolver os acusados da prática do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

Aplico a KIOMA pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Aplico a FELIPE pena de 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa , com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Aplico a DENISE a pena de 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa , com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Aplico a ZAIRA pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa , com regime de cumprimento de pena inicialmente semiaberto, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais. Suspendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

Determino a destruição da totalidade da droga e objetos apreendidos.

Determino perdimento do dinheiro apreendido por ser relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Publique-se. Intime-se.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA